

商铺租赁合同

出租方(以下称甲方): _____

承租方(以下称乙方): _____

甲方愿意将产权属于自己的商铺出租给乙方。双方根据国家相关法律、法规,经协商一致,订立本合同,具体如下:

第一条 商铺坐落地址

甲方出租的商铺坐落地址:吉林大路 1333 号,虹场 FG 座。产权证面积 258.55 平方米,实际使用面积约 388 平方米,甲方愿将此商铺租给乙方使用,作为经营用房。

第二条 租赁期限

1. 租期 3 年,自 2024 年 12 月 15 日起至 2027 年 12 月 15 日止。
2. 乙方于 2024 年 11 月 12 日将租金交给甲方,甲方收到租金后应于 2024 年 1 月 12 日将出租商铺交付乙方使用。
3. 乙方应于 2027 年 12 月 15 日前将出租商铺返还甲方。
4. 租赁期届满后,租赁关系终止。若乙方在合同期满后仍需继续承租该商铺,乙方需在租期届满前一个月书面通知甲方,甲方是否愿意将该商铺继续出租给乙方以及出租的期限、租金等相关事宜,届时由甲、乙双方另行约定。
5. 双方约定,租赁 3 年,付款方式为年付。每年房屋租金为人民币壹拾伍万元整。

第三条 租金和租金交纳期限

甲、乙双方约定,以现金形式支付租金。租金为年付。且租金采取预先支付的方式交纳,乙方须提前一个月交付下一期限的商铺租金。各期具体的交款时间及金额如下:

第一年:付款时间为 2024 年 11 月 12 日,付 2024 年 12 月 15 日至 2025 年 12 月 15 日,期间租金为壹拾伍万元整(¥ 150000.00 元)。

第二年:付款时间为 2025 年 11 月 12 日,付 2025 年 12 月 15 日至 2026 年 12 月 15 日,期间租金为壹拾伍万元整(¥ 150000.00 元)。

第三年:付款时间为 2026 年 11 月 12 日,付 2026 年 12 月 15 日至 2027 年 12 月 15 日,期间租金为壹拾伍万元整(¥ 150000.00 元)。

第四条租赁期间商铺的装修与维护

1. 若乙方需要对承租商铺进行必要的装修或拆除原商铺已有的装修及附属设施的，事先必须征得甲方的书面同意。否则，乙方需对自己擅自行为给甲方造成的损失承担赔偿责任。

2. 经甲方书面同意乙方的装修或拆除原商铺已有的装修及附属设施的申请后，乙方需以自己的劳动对商铺进行装修或拆除，由此支出的一切费用由乙方自行承担。在商铺租期届满或合同解除后，对上述装修在不给商铺造成任何损坏的前提下，能拆除的，由乙方自费拆除；不能拆除的（如墙面、棚顶、门窗、地面、楼梯、门脸等不可移动的设施），无偿的归甲方所有。

3. 因乙方使用不当，造成出租商铺或设施损坏的，由乙方负责维修或赔偿。

第五条各项费用的缴纳

甲方负责承租期内所发生的费用包括物业费及采暖费。

乙方在承租期内所发生的费用，包括维修费（由于乙方导致租赁商铺的质量或商铺的内部设施损毁，包括门窗、水电等，维修费由乙方负责）、水电、燃气、通讯、环卫、商铺租赁契税以及有关国家机关征收的其他费用等均由乙方负责缴纳。

第六条出租方与承租方的变更

1. 租赁期间，甲方如将房产所有权转让给第三方，应符合国家有关房产转让规定，不必乙方同意。但甲方应提前二个月书面通知乙方，房产所有权转让给第三方后，该第三方即成为本合同的当然甲方，享有原甲方的权利，承担原甲方的义务。

2. 租赁期间，乙方若将租赁商铺转租或出兑给第三方时，必须事先书面向甲方申请，征得甲方的书面同意后，方可转租或出兑。办理转租或出兑事宜期间的租金由乙方照付。取得使用权的第三方即成为本合同的当然乙方，享有原乙方的权利，承担原乙方的义务，但商铺租金需另议。

第七条违约金和违约责任

1. 若甲方在乙方没有违反本合同的情况下提前解除合同或转租给他人，视为甲方违约，负责赔偿乙方所造成的相关的经济损失。

2. 若乙方在甲方没有违反本合同的情况下提前解除合同，视为乙方违约，甲方不退还乙方租金及押金。

3. 乙方违反合同，未经书面通知甲方，擅自将承租商铺转租或出兑给他人的，甲方有权立即解除合同，收回商铺的使用权，并不退还乙方的租金及押金。

4. 乙方不得以各种理由拖延交纳租金，必须按照约定向甲方缴纳租金。乙方拖欠租金，甲方有权向乙方加收滞纳金，甲方给予乙方一周的宽限期，如果超过一周，视为乙方违约，甲方有权单方面中止合同，商铺租赁合同自动无效，甲方收回商铺的使用权，并不退还乙方的押金，且由乙方承担一切法律责任和经济损失。

5. 本合同签署后，乙方即应向甲方交纳房屋的押金，计0元。甲、乙双方在合同终止前，须提前一个月书面通知对方是否终止合同，在乙方缴清租金及水电、煤气等相关费用后，甲方即可

退还乙方押金。若乙方提前解除合同，视为违约，押金不予退还。若乙方在承租期间给甲方商铺和相关设备造成损害，甲方有权从乙方押金中扣除维修和赔偿费用。若押金不够，需补足为止。

6.乙方在租赁期间，要遵守国家颁布的各项法律法规，负责所租房产的防火、防盗、防电、防水工作，如因乙方责任发生火灾等，对商铺主体及设备造成经济损失，由乙方全部赔偿。必须以合理防范措施，保护租赁期内设备和设施的完好无损(自然折旧除外)，乙方不得擅自改变租赁商铺的结构及用途，如确需要变更用途，需书面经甲方同意后方可进行。乙方造成租赁商铺及其设备的毁损，应负责恢复原状。如乙方在租赁期满不负责恢复原状，甲方有权自行恢复原状，费用从乙方押金中扣除。若押金不足，则需补足为止。

7.乙方如在租赁商铺内安装超过电表负荷的任何设备、仪器或机械，须书面征得甲方同意，费用由乙方自理。如仪器设备等机械影响他人经营时，甲方有权干预，情节严重时，有权终止合同。乙方经营过程中，产生的一切事故或罚款，均由乙方负责。

8.租赁期满或合同解除后，乙方逾期不搬迁，甲方有权从已经解除租赁关系的商铺中将乙方的物品搬出，不承担保管义务及法律责任。甲方有权要求乙方赔偿因此而产生的费用，并有权诉之法律。

9.乙方保证承租甲方的商铺作为商业用房使用，遵守中华人民共和国法规和政府相关规定，合法经营。乙方不得在租赁的房屋内从事违法违规活动，要严格遵守物业管理和治安管理的有关规定。否则后果自负，甲方有权终止合同。乙方在租赁期间内的人身和财产安全由乙方自行负责。在租赁期内，乙方是该房屋的实际管理人，该房屋内发生的所有安全事故均有乙方来承担，与甲方无关。因乙方违法经营而给甲方造成的连带损失，由乙方负责赔偿。

10.甲方向乙方出示出租商铺的相关资料原件和给乙方与原件一致的复印件。包括出租商铺的产权证、商铺所有权人的身份证等。同时，乙方需向甲方出示身份证及其他的相关资料(营业执照等相关资料)。

第八条免责条件

若租赁商铺因不可抗力导致损毁或造成承租人损失的，双方互不承担责任。租赁期间，若乙方因不可抗力导致不能使用租赁商铺，乙方需立即书面通知甲方。

第九条争议的解决方式

本合同在履行中如发生争议，双方应友好协商解决，协商不成时，任何一方均可以向人民法院起诉。

第十条合同未尽事宜

合同签署生效后，一律按《中华人民共和国合同法》的有关规定，经甲、乙双方共同协商做出补充条款，补充条款与本合同具有同等效力。

第十一条补充条款

若甲乙双方所签此份合同解除，则乙方与第三方所签合同随即终止。且由此引起的

一切纠纷均由乙方负责，甲方不负任何责任。如补充条款与以上条款发生冲突时以补充条款为准。

第十二条本合同共 4 页，1 式 2 份，甲、乙双方各执 1 份，均有同等法律效力

甲 方：_____

移动电话：_____

居住地址：_____

身份证号：_____

乙 方：_____

移动电话：_____

居住地址：_____

身份证号：_____

2024 年 11 月 22 日